



# INDOKOLÁSOK TÁRA

77. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE  
2026. október 1., csütörtök

## Tartalomjegyzék

### II. Törvényekhez tartozó indokolások

|                                                                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Végső előterjesztői indokolás az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló 2026. évi LVI. törvényhez               | 686 |
| Végső előterjesztői indokolás a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény módosításáról szóló 2026. évi LVII. törvényhez                                                                       | 688 |
| Végső előterjesztői indokolás az egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2026. évi LVIII. törvényhez | 691 |
| Végső előterjesztői indokolás az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló 2026. évi LIX. törvényhez                                                                             | 695 |

### III. Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

|                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú kiemelt beruházásokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 222/2026. (IX. 30.) Korm. rendelethez | 697 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### V. A Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Végső előterjesztői indokolás az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet és a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról szóló 6/2026. (IX. 30.) GEM rendelethez | 698 |
| Végső előterjesztői indokolás a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 7/2026. (IX. 30.) GEM rendelethez                                                                                | 700 |

## II. Törvényekhez tartozó indokolások

### Végső előterjesztői indokolás

**az egyes törvényeknek a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő visszaintegrálásával összefüggő módosításáról szóló 2026. évi LVI. törvényhez**

#### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 2026. évi XIV. törvény (a továbbiakban: 2026. évi XIV. törvény) 2026. május 14-ei hatállyal a javítóintézetek tekintetében is törvényi szintre emelte a vonatkozó veszélyhelyzeti kormányrendeletek – a javítóintézetek irányításával kapcsolatos haladéktalan intézkedésekről szóló 386/2025. (XII. 10.) Korm. rendelet és a büntetés-végrehajtási szervezet állományának a javítóintézeti munkakörökbe történő bevonását lehetővé tevő munkáltatói intézkedések veszélyhelyzeti szabályairól szóló 438/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet – tartalmát, amelynek eredményeképpen a javítóintézetek tekintetében megszűnt a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter előzőleg fennállott intézményfenntartói és szervezetiirányítói jogköre, és az átkerült a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter feladatkörébe.

A 2026. évi XIV. törvény a javítóintézeti feladatok végrehajtásáért és az intézményrendszer egészének a működtetéséért felelős címzettjeként – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításával – a büntetés-végrehajtásért felelős minisztert nevesíti, továbbá tételesen meghatározza a javítóintézetek operatív működtetésével kapcsolatos mindazon jogköröket, amelyeket a szervezetrendszer irányításában közreműködő további szervként a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka gyakorol.

A Javaslat – az alábbi indokokra tekintettel – a javítóintézetek gyermekvédelmi rendszerbe történő teljes körű visszaintegrálására tesz javaslatot:

A javítóintézeti nevelés, mint büntetőjogi intézkedés ugyan szabadságelvonással jár, de tartalmát tekintve elsősorban a fiatalkorúak nevelését, kompetenciájának fejlesztését célozza, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelmi intézményrendszerhez, mint a szabadságvesztést végrehajtó büntetés-végrehajtási szervezet működési elveihez. A büntetés-végrehajtási szervezetrendszerhez rendelés ezekkel az elvekkel nehezen egyeztethető össze: a büntetés-végrehajtási szervezeti kultúra és jogi környezet elsősorban felnőtt korú elítéltekre kialakított, és strukturálisan kevésbé képes a gyermekek fejlődési szükségleteire, traumatizált hátterére és a nevelési tartalom dominanciájára épülő intézményi működést fenntartani.

A Gyvt. VII/A. Fejezete alapján a javítóintézet teljes körű ellátást, gondozást, nevelést, oktatást és szakmai programot biztosít; a biztonság e rendszerben szükséges eszköz, de nem önálló cél. A javítóintézetekben elhelyezett fiatalok túlnyomó többsége 18 év alatti, így ellátásuk elsősorban gyermekvédelmi szakmai keretek között értelmezendő.

A javítóintézetekbe kerülő fiatalok döntő hányada súlyos elhanyagolásból, hátrányos szociális helyzetből és feldolgozatlan traumákból érkezik. A gyermekvédelmi rendszer rendelkezik azokkal a szakmai standardokkal, multidiszciplináris ellátási keretekkel és a gyermeki jogok érvényesítéséhez szükséges intézményi kultúrával, amelyek az eredményes reszocializációhoz elengedhetetlenek. A gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter irányítása alatt álló Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság középirányítói szerepének visszaállítása a javítóintézetek tekintetében e szakmai kontinuitást biztosítja.

A visszarendezés megfelel a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény (a továbbiakban: UNCRC) kötelező rendelkezéseinek, amelyeket Magyarország az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdetett ki. Az egyezmény és az abból levezethető elvek alapján:

- a szabadságelvonás gyermekkel szemben csak végső eszközként, a lehető legrövidebb ideig alkalmazható [UNCRC 37. cikk b) pont];
- a szabadságuktól megfosztott gyermekeket el kell különíteni a felnőttektől, és olyan bánásmódban kell részesíteni őket, amely figyelembe veszi szükségleteiket [UNCRC 37. cikk c) pont];
- a gyermekekkel szembeni igazságszolgáltatási eljárásokban a gyermek mindenekfelett álló érdekét kell elsődleges szempontként figyelembe venni (UNCRC 3. cikk);
- a gyermeknek joga van a fejlődéséhez, személyisége kibontakoztatásához és a reintegrációjához szükséges feltételek biztosításához (UNCRC 6. és 40. cikk).

A Javaslat szerinti módosítás a tartalmi-szakmai felülvizsgálat első, szervezeti lépése; a nevelési tartalom és a programrendszer korszerűsítése – a nemzetközi jó gyakorlatokkal összhangban – a visszarendezést követő szakmai munka tárgya lesz.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### 1–4. §

A Javaslat a Gyvt. módosítása körében azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyek biztosítják, hogy a javítóintézetek ismételten teljeskörűen, az irányításukat és a fenntartásukat tekintve is a gyermekvédelem részévé váljanak. A Javaslat rögzíti a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter ágazatirányító jogkörét a javítóintézetek tekintetében. Ismételten a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter feladatkörébe utalja a törvény, hogy gondoskodik a javítóintézeti nevelés feltételeiről, valamint a javítóintézeteknek a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter irányítása alatt álló középírányító hatóság, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság útján történő fenntartásáról.

### 5. §

A módosítás a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosításával átmeneti jelleggel lehetővé teszi, hogy a hitelintézetek közreműködjenek az iskolakezdési utalvány beváltásában. Az utalvány formájában nyújtandó iskolakezdési támogatás hitelintézetek általi beváltása nem minősül pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásnak. A pénzügyi intézmények által végezhető tevékenységi kör zárt, így az utalványok hitelintézetek általi beválthatósága törvényi szabályozást igényel. Ez a módosítás is elősegíti az iskolakezdési utalványra jogosult, az erre vonatkozó kormányrendelet szerint hátrányos helyzetben lévő gyermekek, így a javítóintézetben lévő gyermekek támogatását.

### 6–15. §

A Javaslat a visszarendezéshez szükséges módosításokat a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényen is átvezeti.

### 16–17. §

A javítóintézetek gyermekvédelmi intézményrendszerbe való visszaintegrálásával hatályon kívül helyezhetők a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben a büntetés-végrehajtás személyi állományának a javítóintézetekbe történő átrendelésére vonatkozó szabályok.

### 18. §

Hatályba léptető rendelkezés.

---

## Végső előterjesztői indokolás a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény módosításáról szóló 2026. évi LVII. törvényhez

### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) módosításával a kiemelt beruházások tekintetében rögzítésre kerül a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése esetén fennálló haladéktalan tájékoztatási kötelezettsége a hatóság előtt indított eljárás megindulásáról, valamint az eljárásában hozott döntés véglegessé válásáról az építmény építését engedélyező hatóság felé. A módosítás továbbá lehetőséget biztosít arra, hogy a kiemelt beruházással nyilváníto kormányrendelet rendelkezessen arról, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi követelményekkel szemben elkövetett jogsértés esetén a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább hat hónapig további hatósági engedélyt ne lehessen kiadni.

A FIX 3%-os hitelprogram feltételeit teljesítő lakásépítési beruházással összefüggő kiemelt beruházásokra vonatkozó átmeneti rendelkezések módosításával meghatározásra kerül azon időtartam, amely alatt építési engedélyt nem lehet kiadni. Ez szükségessé teszi a FIX 3%-os hitelprogram feltételeit teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályokkal kapcsolatos határidők felfüggesztését is.

2025. november 13-án az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) meghozta ítéletét a C-499/23. számú, Bizottság kontra Magyarország ügyben, a Magyarország által bevezetett stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelére alkalmazandó regisztrációs eljárás európai uniós jogba ütközésének tárgyában. Az EUB ítéletének való megfelelés biztosítása érdekében szükségessé vált a Méptv. módosítása, valamint végrehajtási rendelete, a stratégiai jelentőségű építési anyagok megállapításáról szóló 33/2025. (XI. 4.) ÉKM rendelet [a továbbiakban: 33/2025. (XI. 4.) ÉKM rendelet] hatályon kívül helyezése.

A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 2025. évi L. törvény hatályon kívül helyezte, azonban a stratégiai jelentőségű építési anyagokra vonatkozó rendelkezések a Méptv.-be kerültek át. A korábbi szabályozás az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelét előzetes bejelentési, illetve regisztrációs eljáráshoz kötötte, amely meghatározott feltételek fennállása esetén lehetővé tette a kivitel megakadályozását és az állam elővásárlási jogának gyakorlását. Az Európai Bizottság kötelezettségzegési eljárást indított Magyarországgal szemben, mivel álláspontja szerint e szabályozás korlátozta az áruk szabad mozgását. Az EUB megállapította, hogy a regisztrációs eljárás sérti az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) áruk szabad áramlására és a közös kereskedelempolitikára vonatkozó rendelkezéseit, valamint az (EU) 2015/1535 irányelvet. Bár a Korm. rendelet hatályát veszítette, az ítéletben kifogásolt szabályozási elemek részben továbbra is fennmaradtak a Méptv.-ben. Erre tekintettel a Bizottság 2026. március 11-én az EUMSZ 260. cikke szerinti hivatalos felszólítást küldött Magyarországnak, amelyben jelezte, hogy az ítélet végrehajtása nem tekinthető teljesnek. A törvényjavaslat célja ezért az EUB ítéletének teljes körű végrehajtása és az uniós joggal való összhang helyreállítása.

Ennek érdekében a törvényjavaslat szerinti módosítás kivezeti a Méptv.-ből az ítéletben kifogásolt rendelkezéseket, így különösen a stratégiai jelentőségű építési anyagokhoz kapcsolódó elővásárlási jogra, a kivitel bejelentésére, valamint az ezekhez kapcsolódó fogalmi és felhatalmazó szabályokra vonatkozó rendelkezéseket. A módosítással megszűnik a bejelentési kötelezettség, az ahhoz kapcsolódó hatósági beavatkozás lehetősége, valamint az állam, illetve az arra feljogosított szerv vagy szervezet elővásárlási joga. Ezzel az EUB által kifogásolt exportkorlátozó mechanizmus kikerül a magyar jogrendszerből.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### 1. §-hoz

Értelmező rendelkezések kiegészítése. Az építési termékekre vonatkozó uniós szabályozással történő összhang megteremtése érdekében szükséges fogalmi pontosítás, illetve új fogalom meghatározása.

### 2. §-hoz

A törvényjavaslat szabályozási hiányt pótol azzal, hogy meghatározza a reklámeszközökre vonatkozó szabályozás be nem tartása esetén a fővárosban az eljárásra jogosult önkormányzatot. Mivel a Méptv. 225. § (8) bekezdés 4. pontja és (10) bekezdés 9. pontja alapján mind a főváros, mind a fővárosi kerület rendelkezik szabályozási jogkörrel – amely magában foglalja az egyes reklámeszközökre és egyes közigazgatási területekre vonatkozó elhelyezési tilalmakat is –, így szükséges egyértelműen kimondani, hogy az egyes önkormányzatok a saját szabályozásuk érvényesítését végzik.

### 3. §-hoz

A módosítás célja egyrészt az Otthon Start Program keretében megvalósuló építési beruházások esetében a korábban tervezett, de még meg nem valósult nagy volumenű lakásépítési beruházások terveinek összehangolása a Kormány új Lakásépítési Programjával, amelynek részletes kidolgozása folyamatban van. A program részletes kidolgozása és a jelenlegi beruházásokkal történő összehangolása több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges azon építési beruházások átütemezése, amelyek tekintetében építési engedély még nem került kiadásra. Ez szükségessé teszi a FIX 3%-os hitelprogram feltételeit teljesítő lakásépítési beruházásokra vonatkozó szankciós szabályokkal kapcsolatos határidők felfüggesztését is.

A törvényjavaslatban másrészt rögzítésre kerül a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi szabályok megsértése esetén fennálló haladéktalan tájékoztatási kötelezettsége a hatóság előtt indított eljárás megindulásáról, valamint az eljárásában hozott döntés véglegessé válásáról az építmény építésének engedélyezése során eljáró építésügyi hatóság felé. Ezen kérdéskörben a törvényjavaslat generálisan rendelkezik arról, hogy kiemelt jelentőségű ügyben környezetvédelmi vagy természetvédelmi szabályok megsértése esetén az építésügyi hatóság az építési engedélyezési eljárását felfüggeszti.

A törvényjavaslat további kiegészülő rendelkezése a Méptv. kiemelt beruházásokra és a kiemelt jelentőségű ügyekre irányadó különös szabályait egészíti ki. A törvényjavaslat jogalapot biztosít a Kormány részére, hogy kiemelő kormányrendeletben rögzítésre kerüljön a kiemelt beruházáshoz kapcsolódó eljárás során a környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatóság döntésével megállapított jogsértés esetén, hogy a beruházás megvalósításához építési engedély vagy létesítési engedély nem adható ki a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább a döntés véglegessé válásától számított hat hónapig.

Egyes kiemelt beruházások megvalósítása érdekében az általános jogszabályi előírásokhoz képest kedvezőbb előírások kerültek megállapításra. A kiemelt beruházások megvalósítása során kiemelt figyelmet kell fordítani az Alaptörvény P) cikkében foglaltak érvényesülésének. Amennyiben a kiemelt beruházás során környezetvédelmi vagy természetvédelmi előírások sérelme merül fel, akkor biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy a kiemelő rendeletben foglalt előírások alapján ne lehessen új hatósági engedélyt kiadni mindaddig, ameddig a jogsértő állapot vagy károkozás megszüntetésre nem kerül. Ezzel elkerülhető, hogy az egészséghez és egészséges környezethez való jog sérelmével járó építési beruházás megvalósítása tovább folytatódjon, vagy a beruházás megvalósításával olyan előrehaladott állapot alakuljon ki, amelynek visszafordítása már nem, vagy csak további károkozással lehetséges. Az állam intézményvédelmi kötelessége, hogy – az elővigyázatosság és a megelőzés elvének figyelembevételével – a környezetvédelmi, természetvédelmi károkozások, kockázatok elkerülése, valamint az Alaptörvényben foglalt egészséghez és egészséges környezethez való alapjogok védelme érdekében már az építési engedélyek kiadása előtt megakadályozza azon tevékenységeket, amelyek veszélyeztetik a környezetvédelmi és természetvédelmi követelmények érvényesülését és megelőzik a környezetre gyakorolt káros hatások kialakulását.

#### 4. §-hoz

A törvényjavaslat felhatalmazást biztosít a Kormánynak arra, hogy kiemelő kormányrendeletben meghatározza az egyes kiemelt beruházások vonatkozásában azon időtartamot, ameddig a beruházás megvalósításához építési engedély vagy létesítési engedély nem adható ki.

#### 5. §-hoz

Átmeneti rendelkezések. A törvényjavaslat azon szükséges időtartam megállapításáról rendelkezik, amely alatt az épületre építési engedélyt nem lehet kiadni a már kiemelt beruházássá nyilvánított Otthon Start Program keretében tervezett kiemelt beruházásokra. A törvényjavaslat egyértelműsíti, hogy – a Méptv. 15. § (1) bekezdésétől eltérően – az államot nem terheli kártalanítási kötelezettség az építési engedély későbbi időpontban történő kiadása miatt. A törvényjavaslat biztosítja, hogy a 194. § (15) és (16) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell akkor is, ha a jogsértést megállapító környezetvédelmi vagy természetvédelmi hatósági döntés az e rendelkezés hatálybalépését megelőző hat hónapon belül vált véglegessé, és a jogsértő állapot még fennáll.

#### 6. §-hoz

Mivel a Méptv. 94. § (2) bekezdésének fővárosi önkormányzatra vonatkozó része nincs összhangban a 96. § (10) bekezdésével (fővárosi önkormányzat helyi védelmi jogköre, amely a településkép-védelem része) és 104. § (5) bekezdésével (reklámszabályozás, amely szintén a településkép-védelem része), így a főváros településképi hatáskörére vonatkozó, 94. § (2) bekezdése szövegcsereken pontosításra kerül.

A nem megfelelő reklámeszközök mielőbbi elbontása településképi szempontból kiemelt cél. Ezt a célt a többször ismeltelt településkép-védelmi bírságkiszabással rövid időn belül nem lehet elérni, helyette a végrehajtás foganatosítására és a reklámeszközök eltávolítására van szükség. A törvényjavaslat ezért maximalizálja a bírság kiszabását két alkalomban, ezt követően kötelezően át kell térni a „meghatározott cselekmény végrehajtására”, a szabálytalan reklámeszköz elbontatására.

A törvényjavaslat ezeken kívül jogtechnikai módosításokat tartalmaz.

#### 7. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezés.

A Méptv. fogalommeghatározásai közül kivezetésre kerül a „stratégiai jelentőségű építési anyag”, valamint a „stratégiai jelentőségű építési anyagot gyártó üzem” fogalma. A fogalommeghatározások törlése következtében megszűnik a stratégiai jelentőségű építési anyagok körének meghatározására, valamint a meghatározott építési anyagok körének felülvizsgálatára vonatkozó törvényi rendelkezés. A normaszövegből kivezetésre kerül a magyar állam stratégiai jelentőségű építési anyagokra vonatkozó elővásárlási joga, továbbá a stratégiai jelentőségű építési anyagok kivitelének bejelentésére, a bejelentés vizsgálatára és a kivitel tudomásulvételére vonatkozó valamennyi eljárási szabály.

A módosítás következtében megszűnik az újrafeldolgozó és az értékesítő építési-bontási hulladékokra vonatkozó, az építésgazdaságért felelős miniszter részére nyújtandó adatszolgáltatási kötelezettsége. Ennek következtében kivezetésre kerül a hasznosított építési-bontási hulladékok kapcsán az újrafeldolgozó és az értékesítő által szolgáltatandó adatokra vonatkozó részletszabályok megalkotására vonatkozó felhatalmazás.

A törvénymódosítás következtében az építésgazdasági intézkedésre okot adó állapot fogalmi keretei leszűkítésre kerülnek, továbbá megszűnik az építésgazdaságért felelős miniszter azon jogköre, mely által a stratégiai jelentőségű építési anyag kivitelét az ellátásbiztonság garantálásához feltétlenül szükséges időtartamra, de legfeljebb egy évre megtilthatja. Megszűnik a stratégiai jelentőségű építési anyagot gyártó üzem tulajdonjogának átruházása esetén a magyar államot megillető elővásárlási jog. Ehhez kapcsolódóan a stratégiai jelentőségű építési anyagot gyártó üzem értékesítésére, a stratégiai jelentőségű építési anyag kivitele esetén a magyar államot megillető elővásárlási jog gyakorlásának részletes szabályaira, továbbá az építésgazdasági intézkedésre okot adó állapot fennállása esetén a stratégiai jelentőségű építési anyagok körének megállapítása részletszabályainak megalkotására vonatkozó felhatalmazások törlésre kerülnek. Az építésgazdasági intézkedésekkel kapcsolatos további rendelkezések fenntartása indokolt annak érdekében, hogy a Kormány intézkedési jogosultsága a továbbiakban is teljeskörűen

biztosítva legyen az emberek életének, egészségének, anyagi értékeinek, a lakosság alapvető ellátásának, továbbá a természeti környezet és a természeti értékek veszélyeztető, azonnali intézkedést igénylő helyzetek és állapotok – például az azbeszttartalmú anyagok okozta közegészségügyi veszélyek – kezelésére vonatkozó eltérő részletszabályok megállapítására vonatkozó felhatalmazó rendelkezések révén.

A törvényjavaslat kivezeti azt a rendelkezést, amely alapján az építésgazdaságért felelős miniszter a minimális termelés fenntartására kötelezheti a gyártót kompenzáció biztosításával.

A törvényjavaslat szűkíti a Kormány építésgazdasági feladatellátás hatékonyságával kapcsolatos rendeletalkotási jogkörét, melynek keretében a stratégiai jelentőségű építési anyagok, valamint a stratégiai építési anyagot gyártó üzem tulajdonjogának átruházása esetén az elővásárlási jog gyakorlására az építési anyagellátás biztonságával kapcsolatban eltérő szabályokat, szigorítást, mentesítést vagy kedvezményt állapíthat meg.

## 8. §-hoz

Az építésgazdasági intézkedésre okot adó állapot bekövetkezésére vonatkozó rendelkezés hatályba nem lépésről rendelkezik.

## 9. §-hoz

A 33/2025. (XI. 4.) ÉKM rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. A végrehajtási rendelet fenntartása a törvényi szabályozás megszüntetését követően már nem indokolt, ezért annak hatályon kívül helyezése biztosítja a törvényi és végrehajtási szintű szabályozás összhangját.

## 10. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

## Végső előterjesztői indokolás

### az egyes budapesti ingatlanok fejlesztésével és vagyonkezelésével, valamint közúti közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2026. évi LVIII. törvényhez

#### ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A Budapest V. kerület belterület 24432, 24775, 24499 és 24454 helyrajzi számú közterületi ingatlanok állami tulajdonjoga változatlanul hagyása mellett a törvény kijelöli vagyonkezelőnek Budapest Főváros Önkormányzatát a városfejlesztési közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében.

A törvényjavaslat további célja, hogy a Budapesti Planetárium hasznosítása és felújítása érdekében a Planetárium állami tulajdonú ingatlana és az ingatlannal funkcionális egységet képező planetárium-technológiai berendezésekre vonatkozó vagyonkezelői jogot a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum gyakorolja közfeladatként.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) és az autópályák, autóutak és főutak használatért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény rendelkezései kerülnek pontosításra az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság működési feltételei vonatkozásában.

A Budapest XXII. kerületi 232045/3, 232045/5, 232045/6, 224969/1, 224969/2 és 224969/3 helyrajzi számú ingatlanokon fennálló fővárosi vagyonkezelői jogot a vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló

egyes törvények módosításáról szóló 2025. évi XCIII. törvény 17. alcíme megszüntette. A Duna partvonalával közvetlenül határos budai és pesti alsó rakparton lévő ingatlanok, valamint kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra egységes építési szabályozása, vagyoni jogi helyzete és szabályozása, mint közfeladat érdekében indokolt az ingatlanoknak a fővárosi önkormányzat vagyoni kezelésébe tartoznia. A Budapest XXII. kerületi 232045/3, 232045/5, 232045/6 helyrajzi számú ingatlanok állami tulajdonjoga változatlan. A Duna vonalának és partjainak, a rakpartok településrendezési szabályozása fővárosi hatáskör.

Az Erzsébet park üzemeltetésére vonatkozó szerződéskötéssel kapcsolatos korlátozás fenntartása nem indokolt.

A Városliget a főváros egyik legjelentősebb összefüggő zöldterülete, amely a város központi területein fejt ki jelentős kondicionáló hatást, ezáltal környezetvédelmi és mikroklimatikus jelentősége felbecsülhetetlen, továbbá jelentős műemléki és kultúrtörténeti jelentőséggel bír.

A módosítás célja, hogy a városfejlesztési feladatok építetési feladatait a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzemeltetési feladataitól szétválassza. A módosítás az állami beruházásokért felelős minisztert feljogosítja arra, hogy az építetési személyéről nyilatkozattal döntsön. A döntés alapján az építetési a miniszter, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság vagy költségvetési szerv lehet.

A Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Bptv.) módosítása az állami beruházásokért felelős minisztert feljogosítja arra, hogy a Budai Palotanegyedben folyamatban lévő beruházások lezárása érdekében nyilatkozatával építetési jelöljön ki egy állami céget vagy költségvetési szervet. A Bptv. új alcímmel történő kiegészítéssel törvényi szintre emeli a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa létrehozását és működését.

A törvényjavaslat további célja, hogy a Budapest VIII. kerület, belterület 38820/2 helyrajzi számú ingatlan – eddig meg nem valósult ingyenes tulajdonba adása révén – továbbra is a magyar állam tulajdonában maradjon, annak hasznosítása új koncepciók mentén történhessen meg.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### 1. §

Budapest V. kerület belterület 24432, 24775, 24499 és 24454 helyrajzi számú állami tulajdonú közterületi ingatlanok ex lege Budapest Főváros Önkormányzata vagyoni kezelésébe kerülnek, az állami tulajdon jog változatlan, az állam a kiemelt közterületek egységes szempontú kezelésére, fenntartására új vagyoni kezelőt jelöl ki, és meghatározza a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdése szerinti közérdekű célt, közfeladatot.

### 2. §

Budapest X. kerület belterület 38442/10/B helyrajzi számú, természetben az 1101 Budapest, Vajda Péter utcában található, Planetárium elnevezésű ingatlan és planetárium-technológiai ingóság ex lege a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vagyoni kezelésébe kerül. A törvényjavaslat a vagyoni kezelői jog alapításával összefüggésben az Nvtv. 11. § (13) bekezdése alapján meghatározza a vagyoni kezelő meglévő közgyűjteményi közfeladatát, amely a vagyoni kezelői jog alapítását indokolja.

### 3. §

Hatályba léptető rendelkezés.

### 4. §

Sarkalatosági záradékok.

**5. §**

A törvényjavaslat a Kkt. 33/A. § (6a) bekezdését módosítja, arra az esetkörre, amikor az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság más, jogszabályban meghatározott feladatokat is ellát. Ekkor az útdíjszolgáltatási gazdasági társasági feladatait a gazdasági társaság különálló szervezeti egysége útján végzi, melyre vonatkozóan a különálló szervezeti egység működési feltételeire átalakítani szükséges a meglévő szabályozást.

**6–9. §, 1. melléklet**

Az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történő átadásáról, valamint önkormányzatokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CX. törvényben (a továbbiakban: 2012. évi CX. törvény) elrendelt céloknak megfelelően a Budapest XXII. kerületi belterület 232045/3, 232045/5, 232045/6, 224969/1, 224969/2 és 224969/3 helyrajzi számú ingatlanok vagyongazdálkodási joga ismételtén Budapest Főváros Önkormányzatához kerül.

A törvénymódosítás célja, hogy az ingatlanokon fennálló fővárosi vagyongazdálkodási jog 2026. július 1-jei hatállyal történő megszűnését követően az eredeti vagyongazdálkodási viszonyokat visszaállítsa, ugyanarra a meglévő közfeladatra tekintettel, azaz az ingatlanok ismételtén a fővárosi önkormányzat vagyongazdálkodásába kerüljenek. A közösségi érdekű fővárosi vagyongazdálkodás a kerület közfeladatának ellátását nem veszélyezteti, mert a főváros, mint nagyobb közigazgatási egység a rakpartok és kikötők kezelését, fejlesztését egységes szempontok mellett végezheti, ugyanakkor az ingatlanok fenntartásával járó költségviselés is terhelni fogja.

A 2012. évi CX. törvény 1. § (1) bekezdése az egységes városkép kialakítása és a közlekedés fejlesztése céllal jelölte meg a vagyontáradás indokát a Budapest közigazgatási területén a fővárosi kerületi önkormányzatok, valamint az állam tulajdonában álló, a Duna partvonalával közvetlenül határos budai és pesti alsó rakparton lévő ingatlanok, valamint kikötőhelyek és kikötői infrastruktúra tekintetében. A módosítás szerinti vagyongazdálkodásba adással érintett közfeladat a korábbi vagyongazdálkodási jog jogalapját jelentő közfeladattal megegyezik, változatlanul az egységes rakparthasznosításra, árvízvédelemre irányul. A kerületi önkormányzat közfeladat-ellátását nem veszélyezteti ezen ingatlanok ingyenes vagyongazdálkodásba adása.

**10–11. §**

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény módosítását tartalmazza, arra az esetkörre, amikor az útdíjszolgáltatási gazdasági társaság más, jogszabályban meghatározott feladatokat is ellát. Ekkor a Kkt. jelenleg hatályos rendelkezése szerinti útdíjszolgáltatási gazdasági társaság feladatait a gazdasági társaság különálló szervezeti egysége végzi. A különálló szervezeti egység működésére vonatkozó részletszabályokat a felhatalmazó rendelkezés módosításával kormányrendeleti szinten lesz lehetőség megállapítani.

**12. §**

Az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény módosításával megszűnik az Erzsébet park üzemeltetése vonatkozásában korábban fennálló szerződéskötési kötelezettség.

**13–15. §**

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény rendelkezése szétválasztja a megújításához és fejlesztéséhez kapcsolódó beruházásokat.

Az állami beruházásokért felelős miniszter az építető személyéről nyilatkozattal dönt.

A törvényjavaslat tartalmazza az építetői feladatok szétválasztása miatt szükséges rendelkezéseket is.

A törvényjavaslat megállapítja az építető számára az építető személyében bekövetkezett változásról történő értesítési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőt.

A Városliget helyreállításával összefüggő fejlesztési koncepciónak a törvényjavaslat nagyobb nyilvánosságot biztosít, ezeket az építető kezdeményezésére a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi, és véleményezésbe vonja az önkormányzatokat.

**16. §**

Szövegcsérés módosító rendelkezések.

**17. §**

Hatályon kívül helyező rendelkezések.

**18. §**

A Bptv. új 2/A. alcímmel egészül ki, amely a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa létrehozását és működésének alapvető szabályait határozza meg.

Az európai uniós források hazahozatala, az abból finanszírozható fejlesztések és beruházások kézzelfogható közelségbe kerülése szükségessé teszi a kormányzat és a fővárosi önkormányzat közötti rendszeres és szervezett koordináció helyreállítását. A törvényjavaslat erre figyelemmel törvényi szintre emeli – a történelmi előzményekre is figyelemmel létrehozott, de az utóbbi években nem működő – Fővárosi Közfejlesztések Tanácsára vonatkozó legfontosabb szabályokat. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsáról szóló 1509/2018. (X. 17.) Korm. határozat a Kormány javaslattevő, tanácsadó szerveként hozta létre. A Tanács működésének pozitív tapasztalatai, valamint az szerves intézményépítés fontossága egyaránt célszerűvé teszi a Tanács működésének felújítását, ugyanakkor az önkormányzati autonómiára is figyelemmel szükséges, hogy a Tanács, mint a kormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata közötti egyeztetés legmagasabb szintű fóruma törvényi szinten nyerjen szabályozást.

**19. §**

A Bptv. rendelkezése a Budai Palotanegyeddel összefüggő beruházások építtetői feladatainak állami beruházásokért felelős miniszteri kijelöléséről rendelkezik.

**20. §**

A Bptv. rendelkezése a hatósági engedélyekben bekövetkezett építtetői jogutódlás esetére.

**21. §**

A Bptv. sarkalatossági záradékkal történő kiegészítése.

**22. §**

Szövegcsérés módosító rendelkezés a koherencia érdekében.

**23. §**

Hatályon kívül helyező rendelkezés.

**24. §**

Az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LX. törvény hatályon kívül helyezése.

**25–26. §**

A Brüll Alfréd Ház – Magyar Zsidó Örökség Parkja beruházás megvalósítása céljából a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (nyilvántartási szám: 01-02-0001500; székhely: 1087 Budapest, Brüll Alfréd utca 2.) tulajdonába ingyenesen átadni tervezett, az egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról szóló 2025. évi LXXVI. törvény által nevesített 38820/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó jogalkotói döntés megváltoztatása. Az ingatlanok állami vagyonkörben tartása a nemzeti vagyon megőrzését és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodást szolgálja, a közérdek, a közfeladatok ellátását és a közös szükségletek kielégítését biztosítja.

**27. §**

Az Alkotmánybíróság új székhelyét megállapító törvényi rendelkezés hatályba nem lépését tartalmazza.

**Végső előterjesztői indokolás  
az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló 2026. évi LIX. törvényhez***ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS*

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

Jelen törvényjavaslat megszüntetni javasolja az Országgyűlésnek a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény módosításával a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) koncessziós eljárásokkal kapcsolatos előzetes egyetértési jogát biztosító szabályait, valamint a hatóság egyéb koncessziós hatásköreire (pl. a koncessziós eljárások ellenőrzése, a jogalkalmazás egységesítése, nyilvántartások létrehozása) vonatkozó rendelkezéseket, továbbá hatályon kívül helyezni javasolja a Koncessziós Tanácsra vonatkozó szabályokat.

Az SZTFH koncessziós feladatainak teljeskörű megszüntetését indokolja, hogy az egyetértési jogán túl a formálisan meglévő egyéb koncessziós feladatainak többségét, így a joggyakorlat egységesítését szolgáló tevékenységet, a koncessziókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetését és a koncessziós tevékenységek ellenőrzését, amúgy sem végezte ténylegesen a hatóság, más állami szervek [köztük a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH), az Állami Számvevőszék, az Integritás Hatóság, a Közbeszerzési Hatóság, valamint a Nemzeti Koncessziós Iroda] viszont megfelelően ellátják ezeket a funkciókat.

Mivel az SZTFH koncessziós feladat- és hatáskörei, valamint az azokban közreműködő, az SZTFH mellett létrehozott, de többségében a hatóság által delegált tagokból álló Koncessziós Tanács működése emiatt részben problematikus, részben pedig felesleges, a feladat- és hatásköröket megállapító törvényi rendelkezések újraszabályozási igény és érdemi költségvetési hatás nélkül hatályon kívül helyezhetők. Indokolt a hatóság elnöke által vezetett, és három SZTFH által adott tagból, valamint a GVH és a Közbeszerzések Tanácsa delegáltja mellett egyetlen kormányzati, a miniszterelnök által jelölt tagból álló Koncessziós Tanács megszüntetése is.

A koncessziós pályázat kiírására, ajánlattételi felhívás kiadására, valamint a koncessziós szerződés megkötésére, módosítására és megszüntetésére az SZTFH előzetes egyetértése nem szükséges a továbbiakban.

Az SZTFH a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladataival összefüggésben keletkezett iratait 30 napon belül köteles átadni a pénzügyminiszternek mint az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszternek átadás-átvételi eljárás keretében.

*RÉSZLETES INDOKOLÁS***1. §-hoz**

A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény átmeneti rendelkezésekkel kerül kiegészítésre, amely alapján a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (a továbbiakban: SZTFH) előzetes egyetértése nem szükséges pályázat kiírásához, felhívás kiadásához, valamint a koncessziós szerződés megkötéséhez, módosításához és megszüntetéséhez. Az SZTFH ezen feladatainak megszűnésére tekintettel az e tárgyban keletkezett iratait 30 napon belül köteles átadni a pénzügyminiszternek.

**2. §-hoz**

A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény felhatalmazó rendelkezéseinek kiegészítése, annak érdekében, hogy a hatályos törvény 5. § (1) bekezdése szerinti kormányrendelet megalkotására a Kormánynak legyen felhatalmazása.

**3. §-hoz**

Szövegcsérés módosító rendelkezés.

**4. §-hoz**

A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése az SZTFH pályázatokkal és koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladatainak megszüntetése érdekében.

**5. §-hoz**

A fiatalok dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése annak érdekében, hogy az SZTFH a dohánytermék-kiskereskedőkkel és a dohány-kiskereskedelmi ellátóval megkötött koncessziós szerződések szerinti tevékenységek gyakorlásának ellenőrzését a továbbiakban ne lássa el.

**6. §-hoz**

Szövegcsérés módosító rendelkezés.

**7. §-hoz**

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése az SZTFH koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladatainak, valamint a Koncessziós Tanács megszüntetése érdekében.

**8. §-hoz**

Hatálybaléptető rendelkezés.

**9. §-hoz**

Sarkalatossági záradék.

---

### III. Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

#### Végső előterjesztői indokolás

#### **az egyes gazdaságfejlesztési célú kiemelt beruházásokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 222/2026. (IX. 30.) Korm. rendelethez**

Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.

A rendelettervezet egyes gazdaságfejlesztési célú kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó kiemelő kormányrendeletekkel összefüggésben rögzít jogkövetkezményeket. A kiemelő kormányrendeletekben így meghatározásra kerül az építési beruházásokkal kapcsolatban a környezetvédelmi vagy természetvédelmi szabályok megsértése esetén azon irányadó időtartam, amely alatt építési engedély vagy létesítési engedély nem adható ki.

---

## V. A Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások

### Végző előterjesztői indokolás

**az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet és a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról szóló 6/2026. (IX. 30.) GEM rendelethez**

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése, illetve a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

Magyarországon – a vonatkozó uniós előírásokkal összhangban – a földgázszektor versenypiaci modell keretében működik, ahol a szerződéses feltételekben a felek szabadon állapodhatnak meg. Ugyanakkor az alacsonyabb alkupozíciójú fogyasztók érdekeinek védelme érdekében az egyetemes szolgáltatás rendszerében az arra feljogosított fogyasztók az érintett engedélyesektől szabályozott feltételek (árak) mellett vásárolhatják a földgázt. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény árszabályozási rendelkezései alapján az egyetemes szolgáltató földgázforrásainak hatósági árát és mennyiségét a módosuló az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: Felajánlási rendelet) rögzíti minden gázévben, e rendelet alapján 2026. október 1-jétől. E rendelet emellett a felajánlási ár kisebb képlethibáit is rendezzi a 3. mellékletben, mely rendezés a tényleges ármegállapítás menetét nem befolyásolja.

E rendelet tárgya továbbá, hogy az egyetemes szolgáltatókra vonatkozó, a Magyarország földgázellátási biztonságáról és tárolási kötelezettség előírásáról szóló 71/2026. (III. 25.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, nem felajánlási áron beszerzett tárolói gázmennyiség beszerzési költségeihez kapcsolódó költségek a valódi beszerzési költségek szerint kerülnek elismerésre a 9. mellékletben.

Emellett módosul a Felajánlási rendelet 5. melléklete is, a jövőben nem kizárólag a felajánlott nominált mennyiség szállítása és tárolása tekinthető majd indokolt költségnek, hanem pl. egyéb jogszabályi kötelezettségekből eredő szállítási és tárolási feladatok is.

E rendelettel a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: ESZ Keretrendelet) is módosul, elsődlegesen a nagykereskedői és egyetemes szolgáltatói árak szabályozásának módosításával. A földgáz egyetemes szolgáltatási árak az egyetemes szolgáltatót ellátó nagykereskedő és az egyetemes szolgáltató földgáz beszerzési költségen és rendszerhasználati díjakon felüli indokolt költségeinek fedezésére szolgálnak.

Az adott gázévre vonatkozó árrekekre a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tesz javaslatot, azonban az árszabályozási keretekre és az árak mértékére vonatkozó döntést az energiapolitikáért felelős miniszter hozza meg. Az árak megállapításának keretszabályait és az árakat az ESZ Keretrendelet tartalmazza.

2025. október 1-jén új árszabályozási ciklus indult, az ehhez kapcsolódó Hivatal által elvégzett költség-felülvizsgálat eredményeit és az ehhez kapcsolódó új árakat ennek megfelelően kell legkésőbb 2026. október 1-jéig megállapítani az ESZ Keretrendeletben árszabályozási rendszer megfelelő finanszírozása érdekében.

E rendelet alapvető eleme a 2025. október 1-jén elindult új árszabályozási ciklushoz szükséges dátumok, időszakok és részletszabályok felülvizsgálata, valamint a minden év október 1-jéig esedékes ármegállapítás keretében a 2026/2027 gázévre vonatkozóan új nagykereskedői és egyetemes szolgáltatói árrés meghatározása.

E rendelet alapján új inflációs kritérium kerül meghatározásra a működési költségekre vonatkozóan, ezen belül az induló árbevétel igény meghatározása és az ahhoz kapcsolódó láncolati infláció alkalmazása a korábban alkalmazott éves indexálás helyett.

E rendelet bevezeti a működőtőke-költség fogalmat, és ezen költség számítását új alapokra helyezi mind a nagykereskedői, mind az egyetemes szolgáltatói oldalon, a 2. mellékletben. A szabályozás alapvető koncepciója az egész árszabályozási ciklusra vonatkozó költségelemek, valamint az évente, árkorrekcióval módosuló elemek meghatározása. Ehhez kapcsolódóan átmeneti rendelkezésekre is szükség van annak okán, hogy a 2025. október 1-jét megelőzően elvégzett költség-felülvizsgálat számításai első ízben az idei, 2026. október 1-jétől esedékes árrések tekintetében alkalmazandók.

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerből eredő költségek 2025. január 1. óta elismerhetők az egyetemes szolgáltatói árrésben, ennek módosítása része e rendeletnek. A hitelesített energiamegtakarítások 2025. július 1-jétől a CEEGEX aukciós és ügyletkötő platformjain kereskedett mennyisége szerint súlyozott (tagsági és tranzakciós díjjal emelt) marginális ára mint benchmark érték kerül elismerhető költségként bevezetésre a jelenlegi energiahatékonysági járulék fajlagos értékének 33%-ához kapcsolódó felső határ helyett, utólagos mennyiségi korrekció eltörlésre kerül.

E rendelet tárgya emellett, hogy az árrések fajlagosításához használt mennyiség a Felajánlási rendelet szerinti éves igénybejelentéssel egyezzen meg, ez átláthatóbbá és pontosabbá teszi a jelenlegihez képest a mennyiségkalkulációt.

Technikai kiegészítésekkel is módosul az ESZ Keretrendelet. Ilyen többek között az elosztói területenkénti ármegállapítás előírásának hatályon kívül helyezése, tekintettel arra, hogy az egyetemes szolgáltatói díjak már országosan egységesek a Felajánlási rendelet korábbi módosítása alapján, továbbá az egyetemes szolgáltatói ár tartalmának kiegészítése az egyetemes szolgáltató éves elszámolási elemmel.

Az árelemek meghatározásának modell leírására vonatkozó honlapos közzétételi kötelezettség mint indokolatlan adminisztráció emellett törlésre kerül, ehelyett 10 munkanapon belül miniszteri tájékoztatás lesz kötelező az egyetemes szolgáltató és a nagykereskedő irányába az árrések tartalmáról, mert ez az érintett szereplők számára a piaci tervezés tekintetében releváns információ. Az egyetemes szolgáltatói árrések megállapítása végül úgy történik, hogy a  $<20 \text{ m}^3/\text{h}$  és  $\geq 20 \text{ m}^3/\text{h}$  mérőnagyság kategóriák szerinti árrések hatályon kívül helyeződnek, és egységes érték kerül megállapításra.

Mindkét rendeletet érinti az ún. „juttatási elem” árelem bevezetése. A januári rezisztopról szóló 12/2026. (II. 3.) Korm. rendelettel a Kormány januári rezisztopot vezetett be, átvállalva a lakossági fogyasztóktól a januári rendkívüli hideg időjárás okozta többletfűtés költségeit. A rezisztop – vagy ahhoz hasonló jövőbeni intézkedések – végrehajtása érdekében az érintett miniszteri rendeletek módosítása vált szükségessé, annak érdekében, hogy a rezszivédelmi ellentételezés rendszerében a biztosított támogatások és kedvezmények – az azokhoz rendelt források megfelelő biztosításával – elszámolásra kerüljenek.

A rendelet a nagykereskedői árrés tőkeköltség eleméhez tartozó árbevétel-többlet vagy -hiány figyelembevételére vonatkozóan átmeneti rendelkezést is tartalmaz, mely nem hátrányos a norma címzettjei számára.

**Végső előterjesztői indokolás**

**a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet és a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról szóló 7/2026. (IX. 30.) GEM rendelethez**

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdésében és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A módosítás a 2026. október 1-jétől esedékes távhőtermelői árakat, a külön kezelt intézmények önköltségi hódíjait és a távhőszolgáltatási támogatásokat tartalmazza a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal mint árelőkészítő hatóság által tett javaslatok alapján.

---

Az Indokolások Tárát a Miniszterelnökség szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Ducsay Zsuzsanna Ágnes.

A szerkesztőség címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Az Indokolások Tára hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <https://www.magyarkozlony.hu> honlapon érhető el.